



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. פרי ישעיהו (שי)
2. פרי תרזה
- ע"י ב"כ עוה"ד יהונתן יצחק
- משדרות שאול המלך 8 תל אביב

נגד

הנתבעים:

1. גיל שמעון שמלצר
מרחוב החנית 3 הרצליה
2. דאלי הרצל
3. דאלי אברהם
4. דאלי אורי
5. אהרון פלורה
6. דליות אליהו
7. קרנית ספיר
8. בן דוד עפר
- הנתבעים 2-8 באמצעות אברהם דאלי
מרחוב לוונברג 2 כפר סבא
9. תרשיש משה
מיפעת 36583
ע"י ב"כ עוה"ד יניב אזולאי
מרחוב ליאונרדו דה וינצ'י 9 תל אביב
10. אדם דוריס
מרחוב הפודים 10 רמת גן
11. קולטון דורון
מרחוב הפודים 10 רמת גן
12. נציגות הבית המשותף רחוב פודים 10 רמת גן
ע"י דורון קולטון מרחוב הפודים 10 רמת גן

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית ברחוב פודים 10 רמת גן הבנוי על חלקה 224 בגוש 6204 (להלן: "הבית").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת כי הבית מצוי במצב פיזי קשה מאוד ונדרשות עבודות משמעותיות להחזקתו התקינה. הצדדים חלוקים בנוגע להיקף העבודות הנדרשות ובנוגע לדרך הנכונה והיעילה ביותר להביא לשיפוצו, ולמעשה, לשיקומו של הבית.

בדיון מיום 27.12.12 הגיעו הצדדים להסכמה כלהלן:

"הגענו להסכמה כלהלן:

1. ימונה מומחה מטעם כב' המפקח אשר יערוך ביקור בבית וייתן חוות דעת במסגרתה יפרט אילו עבודות יש לבצע בבית במסגרת "החזקה תקינה" של הבית בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
2. הצדדים יהיו רשאים להציג למומחה חוות דעת מטעמם, ככל שיחפצו בכך.
3. לאחר קבלת חוות דעת המומחה, הצדדים יסכמו טיעונים בנוגע לעבודות שלשיטתם יש לבצע בבית.
4. בתוך 30 יום לאחר מתן פסק הדין, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להמציא לצדדים האחרים הצעת מחיר לביצוע העבודות ע"פ פסק הדין. מוסכם כי הצעת המחיר הזולה אשר נותנת את האחריות המקצועית הטובה ביותר (היקף האחריות ותקופתה) תיבחר ותבוצע.
5. הצדדים יישאו בעלות העבודות ע"פ חלקם היחסי בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
6. אנו מבקשים להשאיר לשיקול דעת המפקח את שאלת הוצאות ניהול ההליך במסגרת פסק הדין.
7. אנו מבקשים לתת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים

ההסכמה קיבלה תוקף של החלטה ובהתאם מונה המהנדס מרדכי בס כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה").

המומחה מסר את חוות דעתו המפורטת ביום 21.04.13.

הצדדים סיכמו טענותיהם בהתאם להחלטות מיום 27.12.12 ומיום 23.04.13.

התובעים טוענים בסיכומיהם כי יש לאמץ את חוות הדעת במלואה שכן כל העבודות המפורטות במסגרתה נכללות בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. אין המדובר בעבודות משביחות אלא בעבודות בטיחותיות וכאלו אשר נועדו להחזיר את מצב הבית לקדמותו. לפיכך טוענים התובעים יש לאמץ את חוות דעת המומחה במלואה ולחייב את הצדדים לפעול בהתאם להסכם הפשרה. כן נתבקש חיוב הנתבעים בתשלום הוצאות התובעים בהליך – אגרה, שכ"ט המומחה ושכ"ט עו"ד.

הנתבעת 10 קיבלה גם היא את חו"ד המומחה כמחייבת וטענה כי כלל לא היתה צריכה להיות נתבעת באשר הסכימה כל העת, והיא מסכימה גם עתה, לביצוע השיפוצים הנדרשים. בנסיבות אלו טענה כי אין מקום לחייבה בהוצאות ההליך.

הנתבעים 11 ו-12 טענו בסיכומיהם כי אכן מצבו של הבית אינו טוב אך אין מקום לעריכת שיפוץ בהיקף כה נרחב כפי שהציע המומחה, במיוחד בנסיבות בהן מנוהל מו"מ לקידום פרויקט תמ"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

38(2) לבית. השיפוף אינו כולל ממ"ד או מקלט וחיזוק הבית, אלמנטים אותם ניתן יהיה להשיג רק באמצעות ביצוע פרויקט תמ"א 38.

הנתבע 1 טען גם הוא כי העבודות המוצעות על ידי המומחה נרחבות מאשר נדרש ויש מקום למצות הליכי תמ"א 38. הנתבע 1 טען גם כי אין בידו האמצעים למימון העבודות המוצעות.

הנתבעים 1, 11 ו-12 ביקשו כי אמתין עם מתן פסק הדין על מנת לאפשר לצדדים להשלים הליכי הידברות לקראת מימוש פרויקט תמ"א 38 בבית. הנתבעים 11 ו-12 ביקשו גם כי אורה על ביצוע לדיכונים בטיחותיים בלבד.

הנתבעים 8-2 טענו, גם הם, כי העבודות המוצעות על ידי המומחה אינן מביאות לחיזוק הבית, בניית ממ"דים או מעליות. המדובר אך בעבודות לשם תחזוקה בלבד של הבית ומשכך נכון יהיה לדחות את ביצוע העבודות לתקופה במהלכה ינהלו הצדדים מו"מ למימוש פרויקט תמ"א 38.

הנתבע 9 לא הגיש סיכומים מטעמו.

טענות הנתבעים (למעט הנתבעת 10) לעניין דחיית ביצוע העבודות מהוות, למעשה, שינוי של הסכם הפשרה אשר נחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק דין. בהסכם הפשרה נקבע במפורש כי לאחר קבלת חוות דעת המומחה ומתן פסק דין בדבר העבודות שיש לבצע, ינקטו הליכים לביצוע העבודות בפועל על ידי בעלי הדירות (ר' סעיף 4 להסכם הפשרה). לא ניתן לסטות מהוראות הסכם הפשרה אלא בהסכמת כל הצדדים לו או על פי פסק דין של ערכאה מוסמכת בהליך מתאים.

אם יחפצו הצדדים בעלי הזכויות בבית להתקשר בפרויקט תמ"א 38, בכל חלופה שלה, בהתאם להוראות הדין, ברי כי הסכמתם תגבר על קיומן של הוראות פסק דין זה ובלבד שיוסדרו כל הליקויים והעבודות הנדרשות על פי חוות דעת המומחה. גם מחוות דעת המומחה עולה כי חלופה של פרויקט תמ"א 38 תהיה עדיפה לצדדים אשר יוכלו ליהנות משיפוף הבית מחד ושדרוג רכושם מאידך וזאת מבלי שידרשו לממן דבר מכיסם לצורך האמור. אולם, ככל שלא יעלה בידי בעלי הדירות להגיע להסכמות הרי שברירת המחזל "חוזרת" להוראות הסכם הפשרה כפי שנחתם בין הצדדים ולהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

ויוודגש, לצדדים ניתנה כבר אורכה להגשת סיכומיהם לאור ניסיונות הידברות ומו"מ לאחר קבלת חוות הדעת. דא עקא, משך כל הזמן שחלף מאז הגשת חוות הדעת (לפני 3 חודשים) לא עלה בידי בעלי הדירות להגיע להסכמה, פה אחד, בדבר מתווה זה או אחר לשיפוף הבית או עריכת פרויקט תמ"א 38 באחת מחלופותיה. ויוזכר, הסיבה לנקיטת ההליכים בתיק זה נבעה מכך שבמשך שנים רבות לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות בדבר דרך שיקום הבית (ר' סעיף 17 לכתב התביעה וכן דברי הנתבע 1 בעמוד 2 שורה 28 ואילך).

סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחייבים על פי דין או המקובלים על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנוהג". בהמשך קובע הסעיף - "לענין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך נקבע גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי הדירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

המונח החזקה תקינה אינו בוחן רק ביצוע עבודות שבהן אלמנטים בטיחותיים. עבודות הקשורות בבטיחות מבנה הינן עבודות שמעצם טבען נכללות בגדר "החזקה תקינה". במבחן תנאי הזמן והמקום יכולות להיכלל גם עבודות שאין בינן לבין בטיחות המבנה כל קשר. כך, למשל, צביעת חדר מדרגות, החלפת תיבות דואר ואף התקנת אינטרקום. לפיכך, את רכיבי השיפוץ יש לבחון על פי תנאי הזמן והמקום כפי שאלו משתקפים מנסיבותיו הקונקרטיות ופרטיו של כל בית. גם טיבו, טבעו וסביבתו של הבית משפיעים על תוצאות מבחן תנאי המקום והזמן.

ובענייננו, במסגרת חוות הדעת סקר המומחה בהרחבה את העבודות הנדרשות ברכוש המשותף בשני חתכים עיקריים – עבודות בטיחותיות/הכרחיות/דחופות (עבודות שלב א') ועבודות קוסמטיות/אסתטיות להחזרת מראה המבנה ליום סיום בנייתו (עבודות שלב ב').

כאמור, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי עבודות שלב א' (בטיחותיות/הכרחיות/דחופות) נכללות בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, בפרט כאשר המדובר בעבודות שיקום קירות תומכים וברזלי זיון, עבודות בטון מזויין ותיקוני בטון (על פי תוכנית קונסטרוקציה שהכין המומחה), עבודות טיח חיצוני, שיקום מעקות, מרפסות ומחסנים ועבודות איטום וניקוז.

גם עבודות שלב ב' נכללות בגדר החזקה תקינה אף שהינן עבודות קוסמטיות בעיקרן אך זאת, על פי הגדרת המומחה "להחזרת מראה המבנה ליום סיום בנייתו", בדיוק כפי שנקבע בהגדרת המונח "החזקה תקינה" בסעיף 58 כמצוטט לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מעיון במפרט עבודות שלב ב' עולה כי הן כוללות שיפוץ וצבע קירות ותקרות, חידושי צבע לנגרות ואלומיניום ועבודות מסגרות, אלומיניום ונגרות, עולה כי המדובר בעבודות שמעצם טבען, נועדו לשמר את מצבו של הבית ולעדכנו לזמנים מודרניים ברוח הפסיקה המוזכרת לעיל.

למעשה, גם הצדדים לתיק זה מקבלים את העבודות המפורטות בחוות דעת המומחה ככאלו הנדרשות להחזקה תקינה של הבית - התובע והנתבעת 10 מקבלים את חוות הדעת במלואה. גם לנתבעים 2-8 אין כל השגות ביחס לחוות הדעת וגם לשיטתם "מדובר בעבודות הנדרשות לשם תחזוקתו התקינה בלבד" (סעיף 4 לסיכומים). הנתבעים 1, 11 ו-12 אומנם טוענים בסיכומיהם כי אין מקום לביצוע עבודות בהיקף כה נרחב. אולם, טענתם נשארה בעלמא בהעדר כל התייחסות קונקרטית לרכיב זה או אחר בעבודות שנבקעו על ידי המומחה.

בהקשר זה נכון גם להעיר כי החלק הארי של העבודות (בעלות של כ- 480,000 ₪) נכלל בשלב א' (עבודות בטיחותיות/הכרחיות/דחופות). רק מיעוט העבודות (בהיקף של כ- 111,000 ₪) נכלל בשלב ב' (עבודות קוסמטיות). ברי כי בנסיבות אלו נכון לבצע את מכלול העבודות בבת אחת חלף פיצול עבודות השיפוץ לחלקים חלקים, דבר אשר לא יועיל בהרבה לשיקום הבית המצוי במצב פיזי ירוד ממילא.

לאור האמור הרי שיש להכיר במכלול העבודות כפי שנקבעו על ידי המומחה כעבודות ל"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף ועל הצדדים לפעול על פי הקבוע בסעיפים 4 ו-5 להסכם הפשרה לביצוע העבודות בפועל.

ברי, כאמור לעיל, כי בידי הצדדים הזכות להחליט כדין על ביצוע העבודות בכל מתווה אחר שיחפצו, לרבות, תמ"א 38, ובנסיבות דנן נדמה כי טוב יעשו אם ינצלו את פרק הזמן שקצבו לעצמם בהסכם הפשרה עד לתחילת ביצוע העבודות בכדי לנהל מו"מ כן ואמיתי לטובת בעלי הדירות כולם.

באשר לשאלת הוצאות ניהול ההליך לא מצאתי מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ניהול ההליך.

בסופו של יום המדובר בבית אשר בעלי דירות בו "משכו" לכיוונים שונים שעה שמטרת כולם היתה להביא לשיקומו של הבית. המחלוקת היתה אך בנוגע לדרך אשר תביא את הבית למקום בו כל בעלי הדירות רוצים לראות אותו. אומנם, התובעים החלו במהלך המשפטי אשר יביא בסופו של דבר לשיפוץ הבית (בין על פי פסק הדין ובין על פי הסכמה אחרת כאמור). אולם, לא מצאתי כי בנסיבות דנן יהיה זה נכון להטיל על הנתבעים בלבד את עלויות ניהולו של ההליך.

לאור האמור אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

אולם, בנוגע לאגרת התביעה (סך של 633 ₪) והתשלומים למומחה שביצעו הצדדים בהתאם להחלטתי מיום 27.12.12, הרי שהוצאות אלו (שהוציא כל אחד מהצדדים) יתווספו לסך ההוצאות הכלליות אשר ידרשו לביצוע עבודות השיפוץ על פי פסק דין זה ואלו יחולקו בין כל הצדדים לתיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 567/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי חלקם היחסי כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין ובסעיף 5 להסכם הפשרה. כל צד אשר נשא בתשלום למומחה יקוּזז תשלום זה מחלקו בעלות עבודות השיפוץ (כולל החלק היחסי בהוצאות האמורות לעיל).

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד אב תשע"ג, 21 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב